

07-email-kuendigung-onlinevertrieb.eml

Von	legal@nordstern-medtech.de
An	geschaeftsfuehrung@altfeld-vertrieb.de
Datum	Fri, 22 May 2026 10:15:00 +0000
Betreff	Kündigung Handelsvertretervertrag zum 31.12.2026

Sehr geehrter Herr Altfeld,

wir stellen den Vertrieb zum Jahreswechsel auf ein zentrales Online- und Key-Account-Modell um und kündigen den Handelsvertretervertrag ordentlich. Aus unserer Sicht bestehen keine weiteren Ansprüche außer der Schlussabrechnung.

Mit freundlichen Grüßen

Nordstern Legal

08-email-buchauszug-verlangen.eml

Von	anwalt@altfeld-vertrieb.de
An	legal@nordstern-medtech.de
Datum	Mon, 25 May 2026 08:44:00 +0000
Betreff	Buchauszug, Bezirksumsätze und Ausgleichsanspruch

Namens der Altfeld Vertrieb GmbH verlangen wir Buchauszug für sämtliche Geschäfte im Vertragsgebiet einschließlich Online-Shop, Key Accounts und Rahmenvertragsabrufen. Der Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB bleibt ausdrücklich vorbehalten.

RAin Vellbrück

15-email-crm-export.eml

Von	it@nordstern-medtech.de
An	legal@nordstern-medtech.de
Datum	Tue, 26 May 2026 12:30:00 +0000
Betreff	CRM-Export nach Kündigung

Wir können Altfelds CRM-Aktivitäten exportieren, aber der Export enthält auch private Notizen, Geburtstage und Beschwerden von Ansprechpartnern in Kliniken. Bitte Freigabe, ob wir das komplett an Legal geben.

IT

12-kundenliste-auszug.csv

Kunde	Erstkontakt	Quelle	Gebiet	Umsatz 2025
Klinikum Westbogen	2019	Altfeld	NRW	840000
MVZ Rheinbogen	2024	Online + Messe	Hessen	118000
Praxisnetz Lahntal	2021	Altfeld	Hessen	230000

22-anlagenindex.csv

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
01-mandatsnotiz-und-arbeitsauftrag.docx	DOCX	hoch	Mandatsaufnahme, Beteiligte, Akteneingang und Arbeitsauftrag
02-zeitstrahl-und-fristen.docx	DOCX	hoch	Chronologie mit Quellen- und Fristenkontrolle
03-prueffragen-fuer-erstgespraeche.docx	DOCX	hoch	Katalog für das erste strukturierte Gespräch
04-handelsvertretervertrag-auszug.docx	DOCX	hoch	Auszug Handelsvertretervertrag
05-provisionsabrechnung-und-buchauszug-luecken.xlsx	XLSX	hoch	Provisionsabrechnung und Buchauszugslücken
06-statuscheck-paragraph-84-hgb.pdf	PDF	hoch	Statuscheck Paragraph 84 HGB
07-email-kuendigung-onlinevertrieb.eml	EML	hoch	Kündigung wegen Online-Vertriebsumstellung
08-email-buchauszug-verlangungen.eml	EML	mittel	Vertreter verlangt Buchauszug
09-ausgleich-89b-arbeitsvermerk.pdf	PDF	hoch	Arbeitsvermerk Ausgleich Paragraph 89b HGB
10-wettbewerbsabrede-90a-check.pdf	PDF	mittel	Check Wettbewerbsabrede Paragraph 90a HGB
11-whatsapp-geschaftsfuehrer-vertrieb.jpg	JPG	mittel	Chat Geschäftsführer/Vertrieb
12-kundenliste-auszug.csv	CSV	mittel	Kundenliste mit Neukunden/Bestandskunden
13-vergleichsentwurf.docx	DOCX	mittel	Vergleichsentwurf Arbeitsstand
14-kartellrecht-vertikal-vermerk.pdf	PDF	mittel	Vermerk Onlinevertrieb und Kartellrecht
15-email-crm-export.eml	EML	mittel	CRM-Export mit Datenschutzbedenken
16-beweisliste-und-zeugenthemen.docx	DOCX	hoch	Beweisliste und Zeugenthemen
17-stornoreserve-vermerk.pdf	PDF	mittel	Vermerk Stornoreserve und Rückbelastung
18-screenshot-crm-pipeline.jpg	JPG	mittel	CRM-Pipeline-Screenshot
19-fristen-und-verjaehrung.docx	DOCX	hoch	Fristen und Verjährung
20-vorstandsvorlage-vertriebsumstellung.pdf	PDF	mittel	Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung
21-offene-punkte-und-lueckenliste.docx	DOCX	mittel	Offene Punkte und Lückenliste
22-anlagenindex.csv	CSV	mittel	Anlagenindex

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
23-entscheidungsvorlage-kurzfassung.docx	DOCX	hoch	Entscheidungsliste der Geschäftsführung
24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf	PDF	hoch	Besprechungsunterlage mit Akten- und Zahlenabgleich

05-provisionsabrechnung-und-buchauszug-luecken.xlsx

Tabellenblatt: Abrechnung

Kunde	Auftrag	Datum	Umsatz	Provision	Status
Klinikum Westbogen	PO-1887	2026-03-12	184000	12880	teilweise ausgeführt
MVZ Rheinbogen	PO-1912	2026-04-03	42000	0	Direktvertrieb streitig
Praxisnetz Lahntal	PO-1920	2026-04-22	76000	5320	Stornoreserve

Tabellenblatt: Lücken

Lücke	Bedeutung
Online-Shop-Umsätze nach PLZ fehlen	Bezirksprovision offen
Stornogründe nicht aufgeschlüsselt	§ 87a Prüfung unmöglich
Kundenhistorie vor 2018 fehlt	Ausgleich § 89b unvollständig

11-whatsapp-geschaeftsfuehrer-vertrieb.jpg

GF / Vertrieb

GF

Wenn Altfeld jetzt unsere Kliniken anschreibt, haben wir ein Problem.

Vertrieb

Die kennen alle Einkaufsleiter persönlich. Online alleine wird wackelig.

GF

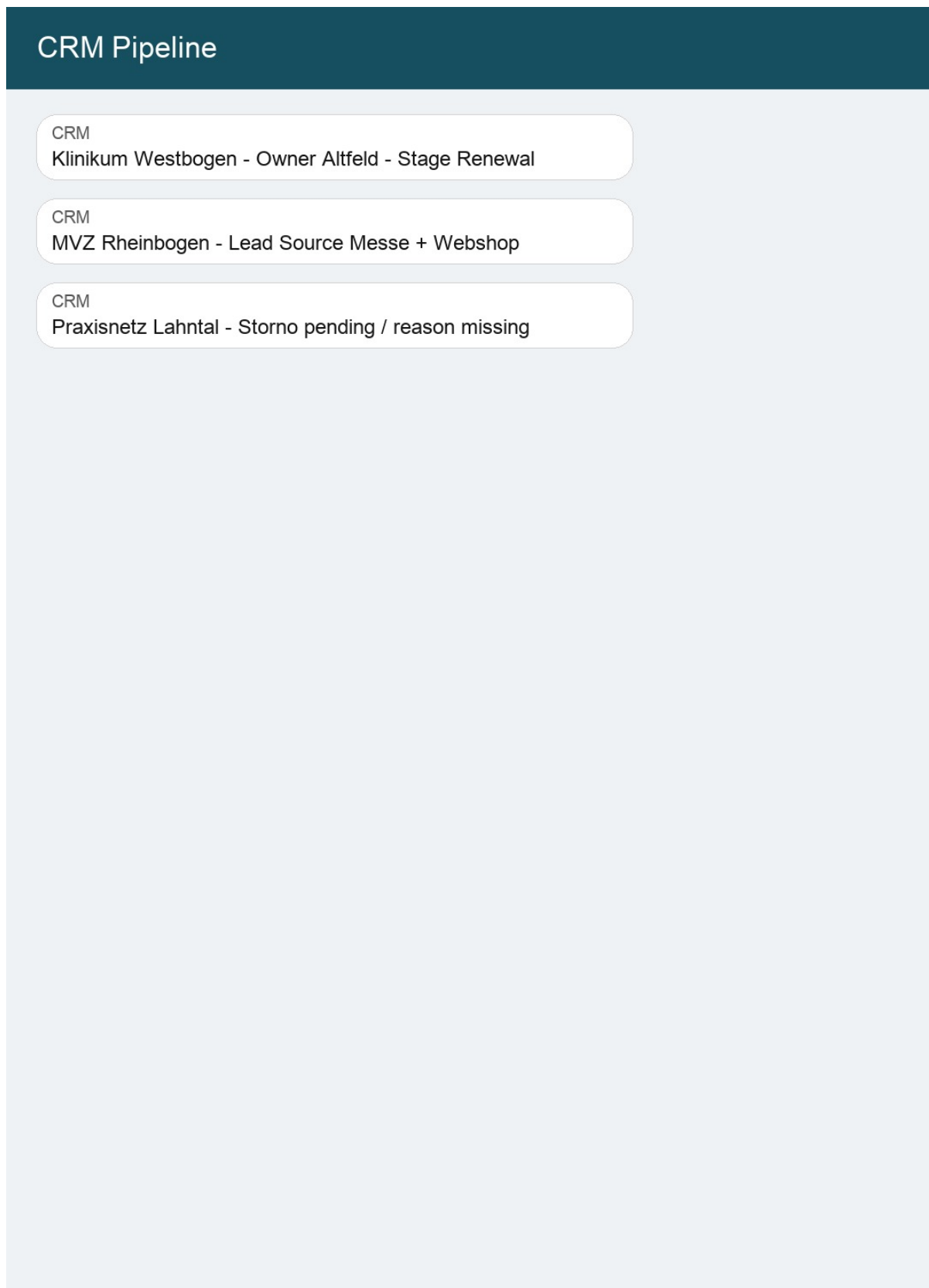
Legal soll Buchauszug klein halten.

RA

Vorsicht. Wenn Gebiet und Onlineumsätze drin sind, wird das sonst vor Gericht teuer.

Bilddatei: 11-whatsapp-geschaeftsfuehrer-vertrieb.jpg

18-screenshot-crm-pipeline.jpg



Bilddatei: 18-screenshot-crm-pipeline.jpg

Mandatsaufnahme und Arbeitsauftrag

Altfeld Vertrieb GmbH ./ Nordstern MedTech GmbH

Aufgenommen	2. Juni 2026, 11:47 Uhr, Telefonat mit Thorsten Altfeld
Mandantin	Altfeld Vertrieb GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 94, 34119 Kassel
Gegenseite	Nordstern MedTech GmbH, Ruhrallee 188, 45136 Essen
Sachbearbeitung	Rechtsanwalt Dr. Frank Rohrhuber; Stefanie Pollok, Rechtsanwältin
Fristnotiz	Vertragsende laut Kündigung: 31. Dezember 2026; weitere Fristen gesondert prüfen

1. Anlass des Mandats

Geschäftsführer Thorsten Altfeld meldete sich während einer Autofahrt aus dem Raum Gießen. Er übersandte noch im Gespräch die Kündigungs-E-Mail der Nordstern MedTech GmbH vom 22. Mai 2026 und bat um Prüfung der offenen Provisionsabrechnungen, der Stornoreserve, des verlangten Buchauszugs sowie der nachvertraglichen Wettbewerbsabrede.

Die Geschäftsbeziehung besteht nach Angaben des Mandanten seit dem schriftlichen Vertrag vom 3. Juni 2018. Vertragsgebiet sind Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die Mandantin beschäftigt zwei Außendienstmitarbeiter und eine Teilzeitkraft im Innendienst; ein wesentlicher Teil des Jahresumsatzes entfällt auf Nordstern-Produkte.

2. Tatsachenstand aus dem Erstkontakt

Thema	Angabe des Mandanten	Vorhandener Beleg	Noch offen
Kündigung	Ordentliche Beendigung zum 31. Dezember 2026 wegen zentralem Online- und Key-Account-Vertrieb	E-Mail vom 22. Mai 2026	Originalvertrag, Anlagen und Zugangsnachweis
Bezirksumsätze	Online-Bestellungen aus NRW und Hessen seien seit Herbst 2024 nicht vollständig verprovisioniert	Provisionsdatei mit drei Beispielvorgängen	Vollständiger Buchauszug, Postleitzahl-Export, Rahmenvertragsabrufe
Neukunden	Klinikum Westbogen, Praxisnetz Lahntal und weitere Einrichtungen seien durch eigene Besuche aufgebaut worden	Kundenliste und CRM-Screenshot	Erstkontakte, Folgeaufträge, Ansprechpartner und Zuordnung zentraler Accounts
Stornoreserve	Zwanzig Prozent würden pauschal bis zu 18 Monate einbehalten	Abrechnung PO-1920	Einzelfallgründe, Ausführungsstand, Freigaben und Rückzahlungen
Wettbewerbsabrede	24 Monate, bundesweiter Produktbezug, Karenzregel unklar	Vertragsauszug	Vollständige Klausel, Aushändigung, etwaige Verzichtserklärung

3. Übergebene Unterlagen

Per E-Mail gingen die Kündigung, das anwaltliche Buchauszugsverlangen vom 25. Mai 2026, ein Vertragsauszug, eine Excel-Datei mit drei Provisionsvorgängen und ein CRM-Screenshot ein. Der Mandant kündigte einen Aktenordner mit dem Originalvertrag, Provisionsabrechnungen 2023 bis 2025 und Reisekalendern für den 5. Juni 2026 an.

Der Mandant wies darauf hin, dass einzelne Aufzeichnungen unter dem früheren Firmenkonto „Altfeld Medizinhandel“ geführt werden. Vor Verwendung ist daher zu klären, welche Gesellschaft jeweils Vertragspartner und Rechnungsempfänger war.

4. Arbeitsauftrag bis zur Besprechung

Arbeitsschritt	Verantwortlich	Termin	Erwartetes Ergebnis
Vertrag, Nachträge und Anlagen vollständig erfassen	Sekretariat / Mandantin	5. Juni 2026, 09:30 Uhr	Dokumentenregister mit fehlenden Seiten
Provisionsdaten und Kundenhistorie abgleichen	Stefanie Pollok	8. Juni 2026	Tabelle je Geschäft mit Quelle und Abweichung
Buchauszugsverlangen und Zustellnachweis prüfen	Dr. Frank Rohrer	8. Juni 2026	Versandfertiger Nachforderungsentwurf
Zeugen und Datenzugriffe sichern	Mandantin	10. Juni 2026	Kontaktdaten, Rolle, Beweisthema, Datenexport
Wirtschaftliches Ziel und Verhandlungsvollmacht klären	Mandantin / Geschäftsführung	12. Juni 2026	Beschluss oder Gesprächsvermerk

5. Gesprächsvermerk

Der Mandant wirkte unter Zeitdruck und konnte die unterschiedlichen Firmennamen in älteren Abrechnungen nicht abschließend erklären. Er bat darum, Frau Anja Altfeld aus der Buchhaltung in die Folgebesprechung einzubeziehen. Keine telefonische Aussage wurde als abschließende Tatsachenbestätigung behandelt.

Aufgenommen und diktiert von Stefanie Pollok, Rechtsanwältin

Chronologie, Fristen und Belegstand

Altfeld Vertrieb GmbH ./ Nordstern MedTech GmbH

Stand	4. Juni 2026, 16:20 Uhr
Kontrolliert	Stefanie Pollok / Fristenreferat M. Noll
Bezugsdokumente	Vertrag, E-Mails, Provisionsdatei, CRM-Auszug, Kundenliste
Hinweis	Kalenderdaten sind aus dem Aktenbestand abgeleitet und bei Originaleingang erneut zu kontrollieren.

1. Chronologie

Datum	Vorgang	Quelle	Bedeutung für die Bearbeitung
3. Juni 2018	Unterzeichnung des Handelsvertretervertrags; Gebiet Nordrhein-Westfalen und Hessen	Vertragsauszug, Original angekündigt	Vertragspartner, Anlagen und Gebietsabgrenzung vollständig erfassen
17. September 2019	Erster dokumentierter Termin beim Klinikum Westbogen	Kalendereintrag und Kundenliste	Erstkontakt und spätere Rahmenvertragsabrufe abgleichen
12. Februar 2021	Erstauftrag Praxisnetz Lahntal	Kundenliste; Rechnung noch nicht in der Akte	Neukundenstatus und Folgegeschäft offen
9. September 2024	Nordstern kündigt zentralen Webshop für Klinikbedarf an	CRM-Notiz; Rundmail fehlt	Beginn der behaupteten Abrechnungslücke eingrenzen
12. November 2024	Vertriebsleiter spricht in Chat über unveränderte Gebietszuordnung	Chatbild 11	Vollständigen Verlauf und Absendergerät sichern
31. Dezember 2025	Jahresabrechnung enthält pauschale Stornoreserve	Provisionsabrechnung	Einzelne Stornogründe und Rückführungen fehlen
12. März 2026	Auftrag PO-1887 Klinikum Westbogen über 184000 EUR netto	Excel-Datei 05	Teilweise Ausführung und Provisionsbasis offen
3. April 2026	Auftrag PO-1912 MVZ Rheinbogen über 42000 EUR ohne Provision	Excel-Datei 05	Zuordnung als Direktvertrieb streitig
22. April 2026	Auftrag PO-1920 Praxisnetz Lahntal über 76000 EUR; 5320 EUR in Reserve	Excel-Datei 05	Ausführungs- und Stornodaten anfordern
22. Mai 2026, 12:15 Uhr	Kündigungs-E-Mail zum 31. Dezember 2026	E-Mail 07	Zugang, Vertretungsmacht und vollständige Erklärung sichern
25. Mai 2026, 10:44 Uhr	Buchauszug und Bezirksumsätze anwaltlich verlangt	E-Mail 08	Umfang, Zugang und Reaktion dokumentieren
26. Mai 2026, 14:30 Uhr	Nordstern-IT meldet personenbezogene Notizen im CRM-Export	E-Mail 15	Datenumfang, Schwärzung und Beweissicherung abstimmen
2. Juni 2026, 11:47 Uhr	Telefonische Mandatsaufnahme	Aktennotiz 01	Originalunterlagen und Vollmacht angefordert

5. Juni 2026, 10:00 Uhr	Erstbesprechung mit Geschäftsführung und Buchhaltung	Kalendereintrag	Ziel, Firmenhistorie und fehlende Abrechnungen klären
----------------------------	---	-----------------	--

2. Fristen- und Kontrollblatt

Kontrollpunkt	Auslöser	Arbeitsdatum	Zuständig	Status
Vollmacht und Interessenkollision	Mandatsaufnahme 2. Juni 2026	5. Juni 2026	Sekretariat M. Noll	Identitätsunt erlagen teilweise eingegangen
Nachfrist Buchauszug	Verlangen vom 25. Mai 2026	8. Juni 2026	Dr. Rohrhuber	Zugang der ersten E-Mail belegt; Reaktion fehlt
Sicherung CRM-Export	IT-Mail vom 26. Mai 2026	10. Juni 2026	Mandantin / Nordstern Legal	Umfang und Schwärzung offen
Vertragsende	Kündigung vom 22. Mai 2026	31. Dezember 2026	Fristenreferat	Nach Originalvertr ag erneut kontrollieren
Ansprüche aus Abrechnungsjahr 2023	Kenntnis und Entstehung gesondert zu prüfen	30. September 2026 Vorfrist	Stefanie Pollok	Keine abschließend e Berechnung ohne Vollakte
Geltendmachung nach Vertragsende	Vertragsbeendigung	Frist erst nach Norm- und Vertragsprüfung notieren	Dr. Rohrhuber	Bewusst noch nicht abschließend kalendriert

3. Widersprüche im Aktenbestand

Der Vertragsauszug nennt die Altfeld Vertrieb GmbH, während einzelne Altunterlagen die Geschäftsbezeichnung „Altfeld Medizinhandel“ verwenden. Der Mandant soll Handelsregistrauszug, Umfirmierungsunterlagen und Rechnungsadressaten vorlegen.

Die Kundenliste bezeichnet das MVZ Rheinbogen zugleich als Messekontakt und Onlinekontakt. Die zeitliche Reihenfolge der Kontaktaufnahme ist anhand von Kalender, CRM und E-Mail-Verkehr aufzuklären.

Die Excel-Datei enthält für PO-1920 eine Provision von 5320 EUR, bezeichnet denselben Betrag aber als Stornoreserve. Die Originalabrechnung und die Rechenformel fehlen.

Fristenkontrolle: M. Noll, Rechtsanwaltsfachangestellte · Zweitkontrolle: Stefanie Pollok, Rechtsanwältin

Handelsvertretervertrag Auszug Nordstern / Altfeld Vertrieb

Die Altfeld Vertrieb GmbH vermittelt seit 2018 medizintechnische Verbrauchsmaterialien für Nordstern MedTech. Der Vertrag nennt sie Handelsvertreterin, enthält aber Berichtspflichten, CRM-Nutzung, Mindestbesuche und eine nachvertragliche Wettbewerbsabrede.

Gebiet: Nordrhein-Westfalen und Hessen. Nordstern behält sich Online-Direktvertrieb und Key-Account-Betreuung bundesweit vor.

- Provision 7 Prozent auf Nettoumsatz
- Stornoreserve 20 Prozent für 18 Monate
- Wettbewerbsabrede 24 Monate mit unklarer Karenz

Ergänzende Vertragsseiten

Parteien und Vertragsgebiet

Nordstern MedTech GmbH, Ruhrallee 188, 45136 Essen, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Malte Ferber und Helena Kopp, beauftragt die Altfeld Vertrieb GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 94, 34119 Kassel, vertreten durch Thorsten Altfeld. Vertragsbeginn ist der 3. Juni 2018. Das Gebiet umfasst Nordrhein-Westfalen und Hessen nach der beigefügten Postleitzahlenkarte.

Der Vertreter bearbeitet Kliniken, medizinische Versorgungszentren und niedergelassene Praxen. Bundesweite Rahmenkunden bleiben nur insoweit ausgenommen, als sie in Anlage 2 mit Hauptsitz und verantwortlichem Key-Account namentlich aufgeführt sind. Onlinebestellungen werden nach Lieferanschrift und Kundenzuordnung dem Gebiet zugerechnet.

Abrechnung und Vertragsende

Die Grundprovision beträgt sieben Prozent des Nettoauftragswerts; für Produktgruppe N-Motion gelten fünf Prozent. Abgerechnet wird monatlich bis zum fünfzehnten Arbeitstag des Folgemonats. Stornoeinbehalte sind je Geschäft mit Grund, Betrag und Freigabedatum auszuweisen.

Die Kündigungsfrist beträgt nach dem fünften Vertragsjahr sechs Monate zum Quartalsende. Änderungen des Vertrags, der Anlagen und der Provisionsstaffel bedürfen der Unterzeichnung beider Parteien. Essen, 3. Juni 2018. Für Nordstern MedTech GmbH: Dr. Malte Ferber. Für Altfeld Vertrieb GmbH: Thorsten Altfeld.

Vergleichsentwurf Arbeitsstand

Nordstern erteilt einen vollständigen Buchauszug für das Vertragsgebiet einschließlich Online- und Key-Account-Umsätzen binnen 21 Tagen. Die Parteien verhandeln anschließend über Provision, Stornoreserve und Ausgleich.

Die Wettbewerbsabrede wird bis zur Klärung nicht durchgesetzt; beide Seiten wahren Geschäftsgeheimnisse und Kundendaten.

- Keine Anerkennung einer Rechtspflicht
- Ausgleichsvorbehalt bleibt bis Berechnung offen
- Datenrückgabe und CRM-Export gesondert

Verhandlungsstand 12. Juni 2026

Teilnehmer und Ausgangszahlen

An der Besprechung nehmen Thorsten und Anja Altfeld, Dr. Frank Rohrhuber, Stefanie Pollok sowie auf Unternehmensseite Helena Kopp, Lea Huth und Controllerin Kathrin Lechner teil. Der Entwurf trägt das interne Aktenzeichen RH-26-1847-HV und darf vor Freigabe nicht versandt werden.

Die Parteien verwenden als vorläufige Arbeitswerte 17640 EUR Differenz für 2025, drei offene Vorgänge mit 302000 EUR Nettoauftragswert und eine bislang nicht geschäftsbezogen erläuterte Stornoreserve. Kein Betrag gilt ohne Buchauszug, Kundenkohorte und Ausführungsdaten als anerkannt.

Zu regelnde Punkte

Ein Vergleich muss Buchauszug und Datenformat, Nachberechnung einzelner Provisionen, Behandlung der Reserve, Ausgleichsanspruch, Wettbewerbsabrede, Kundenkommunikation, Rückgabe von Unterlagen, Kosten und Erledigungsklausel getrennt regeln. Für jede Zahlung sind Fälligkeit, Umsatzsteuerbehandlung, Verzug und Kontoverbindung zu bestimmen.

Der Entwurf enthält drei offene Varianten: sofortige Teilzahlung mit späterer Schlussabrechnung, vollständige Datenauskunft mit anschließender Mediation oder abschließende Pauschalzahlung. Die Geschäftsführung der Altfeld Vertrieb GmbH hat für keine Variante bislang eine Untergrenze freigegeben.

16-beweisliste-und-zeugenthemen.docx

Beweisliste und Zeugenthemen

Vorbemerkung

Die nachstehende Beweisliste ist nach Beweisthema sortiert, nicht nach Aktenstücken. Pro Thema werden Urkundenbeweise, Zeugenbeweise und ggf. Sachverständigenbeweis vorgehalten. Ziel ist die volle Substantiierung der Stufenklage gegen die Nordstern MedTech GmbH (Buchauszug Paragraph 87c HGB, Provisionen, Ausgleich Paragraph 89b HGB) und die Verteidigung gegen die behauptete Stornoreserve.

Thema 1: Status als Handelsvertreter (Paragraph 84 Abs. 1 HGB)

Beweisthema: Selbständige Tätigkeit, eigene Disposition über Arbeitszeit und Vorgehen, freie Tourenplanung, Bündelung mehrerer Hersteller.

- **Urkunden:** Handelsvertretervertrag vom 03.06.2018 (Aktenstück 04), insbesondere Paragraph 2 (Selbständigkeit), Paragraph 5 (Bezirksabgrenzung), Paragraph 9 (Berichtspflichten).
- Indizurkunden gegen Arbeitnehmerstatus: Provisionsabrechnungen 2018-2026 (Aktenstück 05) als reine Erfolgsvergütung; Reisekostenabrechnungen auf eigene Rechnung; Schreiben des Steuerberaters über steuerlichen Verbuchung der Provisionen.
- **Zeugen:**
- Herr A. Wiebold (Innendienst Nordstern, 2014-2022) — Aussage zur tatsächlichen Tourenplanung des Vertreters.
- Herr D. Pasternak (Altfeld-Mitarbeiter, ehemals Mitvertreter) — Aussage zur Doppelvertretung und freien Disposition.
- **Sachverständiger:** Bei Streit um Abgrenzung könnte ein Sachverständiger für Vertriebsorganisation hinzugezogen werden — vorerst nicht erforderlich, weil die Urkundenlage klar ist.

Thema 2: Bezirksprovision (Paragraph 87 Abs. 2 HGB)

Beweisthema: Geschäfte mit Kunden im zugewiesenen Bezirk, auch wenn nicht vom Vertreter direkt vermittelt.

- **Urkunden:** Bezirkskarte als Anlage 1 zum Handelsvertretervertrag; CRM-Leads 2018-2026 (Aktenstück 12); Rahmenvertragsabrufe Klinikum Westbogen (Aktenstück 12); Online-Shop-Umsätze nach Postleitzahl-Filter (Aktenstück 15, CRM-Export).
- Korrespondenz: E-Mail vom 12.11.2024 GF Vertrieb an Vertreter mit Bestätigung "Vertragsgebiet Nordrhein-Westfalen und Hessen unverändert" (Aktenstück 11, WhatsApp-Verlauf zusätzlich).
- **Zeugen:**
- Frau S. Brüggemann (Key Account Klinikum Westbogen) — Aussage, dass alle Bestellungen im Bezirk über den Vertreter laufen sollten.
- Herr A. Wiebold (Innendienst) — Aussage zur Zuordnung der Online-Shop-Bestellungen auf den Bezirk.
- **Sachverständiger:** Wirtschaftsprüfer zur Berechnung der Bezirksumsätze, sobald Buchauszug erstritten.

Thema 3: Buchauszug und Provisionslücken (Paragraphen 87a, 87c HGB)

Beweisthema: Fehlende Aufstellung über sämtliche Geschäftsabschlüsse, Vergütungsfähigkeit, Stornogründe und Retouren.

- **Urkunden:** Provisionsabrechnungen 2023, 2024 und 2025 mit Lückenmarkern (Aktenstück 05, XLSX); Stornoreserve-Vermerk (Aktenstück 17); Buchauszugsverlangen unsererseits vom 25.04.2026 mit Fristsetzung (Aktenstück 08).

- **Schulungsmaterial:** Interne Preis- und Rabattlisten Nordstern 2023-2026 (anfordern via Buchauszug-Klage); zeigen, dass bestimmte Rabatte nicht von der Provision abgezogen werden dürfen.
- **Zeugen:** Frau K. Lechner (Controlling Nordstern) — Aussage zur Berechnungslogik der Stornoreserve und zur Erfassung der Online-Umsätze.

Thema 4: Ausgleichsanspruch Paragraph 89b HGB

Beweisthema: Neukundenanwerbung durch den Vertreter; Fortbestand der Geschäftsbeziehung nach Vertragsende; erhebliche Vorteile für Nordstern; Billigkeit.

- **Urkunden:** CRM-Leads 2018-2026 mit Erst-Kontakt-Datum (Aktenstück 12); Provisionsabrechnungen über Wiederholungsbestellungen (Aktenstück 05); Email-Korrespondenz Vertreter ↔ Neukunden (Aktenstück 07, 15).
- **Hochrechnung:** Wirtschaftsprüfer-Gutachten zur Provisionsverlust-Prognose (steht noch aus — beauftragen sobald Buchauszug vorliegt).
- **Zeugen:** Frau S. Brüggemann (Klinikum Westbogen) — Aussage, dass Geschäftsbeziehung über Vertreter aufgebaut wurde und nach dessen Ausscheiden fortbesteht.

Thema 5: Stornogründe und Retouren

Beweisthema: Storno aus Gründen, die der Vertreter nicht zu vertreten hat (Paragraph 87a Abs. 3 HGB).

- **Urkunden:** Stornoaufstellung 2024-2026 (Aktenstück 17); Reklamations-/Retourenakten Klinikum Westbogen; interne E-Mails über Lieferprobleme (Aktenstück 11, WhatsApp).
- **Zeugen:** Herr D. Pasternak (ehemaliger Mitvertreter); Vertriebsleiter R. Steinwald.

Thema 6: Online-Vertriebsumstellung und Kündigungsgrund

Beweisthema: Strukturelle Umstellung als wirtschaftliche Beendigungsmotivation; keine wichtige Person des Vertreters; Folge: Paragraph 89b-Anspruch nicht ausgeschlossen nach Paragraph 89b Abs. 3 HGB.

- **Urkunden:** Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung (Aktenstück 20); Kündigungsschreiben (Aktenstück 07); interne Roadmap-PDF.
- **Zeugen:** Herr R. Steinwald (Vertriebsleiter Nordstern); Frau K. Lechner (Controlling).

Zeugenkurzprofile

Zeuge	Rolle	Erreichbarkeit	Erwartete Aussage	Risiko
A. Wiebold	Innendienst	Über LinkedIn, ist bei Wettbewerber tätig	bestätigt Selbständigkeit + Bezirksumsätze	freundlich, aber Loyalitätsbindung
D. Pasternak	Ex-Mitvertreter	bekannt	bestätigt Bezirk + Stornogründe	will eigene Ansprüche nachladen
S. Brüggemann	Key Account Klinikum	nur über Klinikleitung	bestätigt Neukundenanwerbung	wird ungern aussagen
K. Lechner	Controlling Nordstern	nur über Gegnerwillen	belegt Berechnungslogik Stornoreserve	gegnerische Zeugin
R. Steinwald	Vertriebsleiter Nordstern	nur über Gegnerwillen	bestätigt Online-Umstellung als Motiv	gegnerische Zeugin

Nächste Schritte

1. Wirtschaftsprüfer (Provisionsverlust-Prognose) beauftragen — Vorgespräch terminieren.
2. Bezirkskarte und Online-Shop-Postleitzahl-Auswertung in der nächsten Schriftsatzschleife als Anlage K3 und K4 referenzieren.

3. Zeugenvernehmungsantrag im Klageschriftsatz mit den oben genannten Beweisthemen formulieren.
4. Sondervermerk in Zeugenladung: bei Frau Brüggemann zunächst informatorisch über die Klinikleitung anfragen, ob ein neutraler Termin möglich ist.

Aktenabgleich vom 5. Juni 2026

Identität und Vertragslinie

Vertragspartnerin ist nach dem vorliegenden Auszug die Altfeld Vertrieb GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 94, 34119 Kassel. Ältere Abrechnungen verwenden daneben die Geschäftsbezeichnung Altfeld Medizinhandel. Handelsregisterauszug, Umfirmierungsunterlagen und Rechnungsempfänger sind deshalb vor jeder Anspruchsberechnung gegeneinander zu halten.

Der schriftliche Vertrag datiert vom 3. Juni 2018 und weist Nordrhein-Westfalen und Hessen als Gebiet aus. Der Originalordner mit Bezirkskarte, Produktliste, Provisionsstaffel und Nachträgen soll am 5. Juni 2026 in der Kanzlei abgegeben werden; bis dahin bleibt jede Aussage zum genauen Gebiets- und Kundenkreisschutz vorläufig.

Zahlen- und Belegbezug

Für 2025 stehen 186740 EUR abgerechnete Provisionen in der Controlling-Auskunft 204380 EUR in der Vertriebsdatei gegenüber. Die Vorgänge PO-1887, PO-1912 und PO-1920 sind mit Auftragswert, Ausführungsstand, Kundensitz, Provisionssatz, Reserve und späterer Freigabe einzeln aufzubereiten.

Frau Anja Altfeld soll zu jeder Differenz die Originalabrechnung, den Kontoauszug und den zugehörigen CRM-Eintrag bezeichnen. Zeugenaussagen erhalten ein enges Beweisthema mit Datum, Wahrnehmung und betroffener Bestellung.

Fristen und Verjährung

Übersicht der laufenden Fristen

Die Akte hat mehrere parallele Fristen, die nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Wir behandeln sie nach Eskalationsgrad: zuerst die ungeschriebenen Eil-Fristen (Buchauszug, Stornoreserve), dann die gesetzlichen Geltendmachungsfristen (Paragraf 89b HGB), dann Verjährung.

1. Zugang der Kündigung — Berechnung Vertragsende

- Kündigungserklärung datiert vom 22.05.2026; Eingang im E-Mail-Postfach der Altfeld Vertrieb GmbH am selben Tag um 12:15 Uhr (siehe Aktenstück 07).
- Vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist: sechs Monate zum Quartalsende (siehe Paragraf 12 des Handelsvertretervertrages, Aktenstück 04).
- Daraus folgt: Vertragsende 31.12.2026, nicht — wie von der Nordstern MedTech GmbH zunächst behauptet — 30.06.2026. Vor einer abschließenden Fristenberechnung sind vollständige E-Mail, Absenderberechtigung, Headerdaten und ein etwaiger zusätzlicher Postzugang zu sichern.
- Gesetzliche Mindestkündigungsfrist nach Paragraf 89 Abs. 1 Satz 1 HGB beträgt bei einem Vertragsverhältnis von über fünf Jahren mindestens sechs Monate zum Quartalsende — vertraglich also nicht unterschritten.

2. Ausgleichsanspruch Paragraf 89b HGB

- Materiell innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Vertragsverhältnisses geltend zu machen, Paragraf 89b Abs. 4 Satz 2 HGB.
- Bei Vertragsende 31.12.2026 läuft die Ausschlussfrist bis **31.12.2027**.
- Praxisrichtwert: Geltendmachung spätestens **drei Monate vor Ablauf**, also bis Ende September 2027, um Beweissicherung, Vergleichsverhandlungen und ggf. Klageeinreichung sicher zu erreichen.
- Das Gesetz schreibt für die Geltendmachung innerhalb eines Jahres keine besondere Form und keine abschließende Bezifferung vor. Aus Beweisgründen ist ein eindeutiges Schreiben mit bezeichnetem Anspruch, Zugangsnachweis und gesonderter Berechnungsankündigung vorzubereiten.
- Achtung Stornoreserve: Wird die Stornoreserve einbehalten, ist sie bei der Paragraf 89b-Berechnung auf Provisionsverluste anzurechnen — sonst Doppelabzug.

3. Buchauszug Paragraf 87c Abs. 2 HGB

- Anspruch auf Buchauszug entsteht mit jeder Provisionsabrechnung. Verjährung nach Paragraf 195 BGB innerhalb von drei Jahren ab Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und die Agentur Kenntnis erlangen musste.
- Aktuell offen für die Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025. Für 2023 endet die Regelverjährung **31.12.2026** — also dringend noch in diesem Quartal verlangen, sonst Teilverjährung.
- Form: Schriftliches Verlangen genügt, aber wir empfehlen anwaltliches Schreiben mit Fristsetzung von zwei Wochen und Hinweis auf Klageandrohung; Klage ist nach BGH Stufenklage nach Paragraf 254 ZPO (erst Buchauszug, dann Auskunft, dann Leistung).

4. Wettbewerbsabrede Paragraf 90a HGB

- Karenzentschädigung **gesondert** prüfen — Anspruch entsteht erst, wenn die Wettbewerbsabrede nach Vertragsende auch tatsächlich gilt.
- Im hiesigen Vertrag Paragraf 17 Abs. 3 ist eine Karenzentschädigung in Höhe von 50 % der Durchschnittsvergütung der letzten fünf Jahre vereinbart, befristet auf zwei Jahre.
- Geltendmachung: monatlich nach Vertragsende, jeweils zum Monatsersten. Nicht vergessen: bei Verzicht der Nordstern MedTech (Paragraf 90a Abs. 2 HGB) wird der Unternehmer mit Ablauf von

sechs Monaten seit der Erklärung von der Entschädigungspflicht frei — Verzichtsschreiben aus Aktenstück 10 prüfen.

5. Allgemeine Verjährung übriger Ansprüche

- Provisionsforderungen aus laufender Tätigkeit: drei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Vertreter Kenntnis hatte (Paragraf 195 BGB). Achtung Hemmung bei Vergleichsverhandlungen (Paragraf 203 BGB).
- Aufwendungsersatz Paragraf 87d HGB: ebenfalls drei Jahre.
- Schadensersatz aus Paragraf 280 BGB wegen vorenthaltener Abrechnungen: drei Jahre ab Kenntnis.

Sofortmaßnahmen (heute)

1. Zugangs-Beweis Kündigungsschreiben in der Akte sichern (Original Rückschein, Eingangsstempel, Erinnerungsemail).
2. Schriftliches Buchauszugsverlangen für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 ausfertigen — Frist zwei Wochen, Klage angedroht.
3. Geltendmachung Paragraf 89b HGB mit den verfügbaren Kunden- und Provisionsdaten vorbereiten und durch eindeutige Geltendmachung sichern, um Ausschlussfrist nicht zu reißen.
4. Karenzentschädigung gesondert anmelden, ab Monatsende des Vertragsendes.
5. Fristenblatt im Kanzleisystem mit allen genannten Daten eintragen, mit Vorfrist zwei Wochen.

Kontrollvermerk zur Fristenberechnung

Kontrollquellen

Die Kündigungs-E-Mail vom 22. Mai 2026, der vollständige Vertrag einschließlich Paragraf 12, das Buchauszugsverlangen vom 25. Mai 2026 und sämtliche Provisionsabrechnungen werden als getrennte Fristauslöser erfasst. Der Kalender enthält Hauptfrist, zwei Vorfristen, verantwortlichen Bearbeiter und dokumentierte Zweitkontrolle.

Für den Buchauszug ist je Abrechnungszeitraum festzuhalten, wann eine abschließende Abrechnung zugeht. Der bloße Geschäftsjahresbezug ersetzt den Zugangsnachweis nicht. Für die Wettbewerbsabrede sind Urkunde, Aushändigung, räumlicher und sachlicher Umfang sowie eine etwaige schriftliche Verzichtserklärung als eigene Prüffelder anzulegen.

Postausgang

Das Sicherungsschreiben wird erst nach Abgleich der Gesellschaftsbezeichnung freigegeben. Versand vorgesehen über das Kanzleipostfach und zusätzlich per Einwurf-Einschreiben; Versandprotokoll, Sendungsnummer und Zustellstatus werden zur Akte genommen. Eine Berechnung wird ausdrücklich als vorläufig bezeichnet, solange der Buchauszug fehlt.

Offene Punkte und Lückenliste

Status

Stand: 05.06.2026. Liste wird wöchentlich aktualisiert. Verantwortlich: Stefanie Pollok (Senior Associate).
Eskalation: Dr. Frank Rohrhuber (Partner).

Offene Punkte (substanziell)

1. Rechtsquellenprüfung

- HGB Paragraphen 84-92c in der seit 2022 geltenden Fassung gegen [gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de) verifizieren. Die in der Vorstandsvorlage zitierte Fassung des Paragraph 89b HGB scheint älter als 2023; das ist materiell unproblematisch, weil die Norm in der Sache unverändert ist, aber unsere Argumentation muss die korrekte Fassung zitieren.
- BGH-Rechtsprechung zum Marken- und Bezirksvertreter: relevant ist insbesondere die Linie zur Unternehmensvorteil-Vermutung beim Online-Vertrieb. Az im Mandat an aktueller amtlicher Quelle prüfen, nicht aus Erinnerung oder älteren Schriftsätzen übernehmen.
- EuGH zur Handelsvertreterrichtlinie 86/653/EWG: prüfen, ob es 2024/2025 neue Entscheidungen zur Berechnung der Ausgleichszahlung gibt, die unsere Beweisstrategie beeinflussen.

2. Fehlende technische und kaufmännische Nachweise

- Online-Shop-Umsatz nach Postleitzahlen: Wir haben einen ungefilterten CRM-Export (Aktenstück 15). Wir brauchen eine geordnete Pivot-Tabelle nach Postleitzahl-Gebiet (Vertragsgebiet Nordrhein-Westfalen und Hessen vs. übrige) für die Jahre 2023 bis 2026. Verantwortlich: Frau Reiseck, IT-Forensik.
- Stornoreserve-Berechnungsmethode: Nordstern Controlling hat per E-Mail die Berechnungsformel pauschal mit "20 % der als auszahlbar markierten Provision" angegeben. Wir brauchen die exakte Quellenformel (Rechnungswesen-Anweisung, Bilanzrichtlinie, IDW-Standard?). Bisher nur Behauptung, keine Norm- oder Vertragsbelege.
- **Schulungsmaterial zu Preisen und Rabatten:** angefordert per E-Mail vom 12.05.2026 (Aktenstück 08), bislang keine Reaktion. Bei weiterem Schweigen erinnern, dann förmlich anmahnen.
- Klinikum Westbogen — Rahmenvertragsabrufe: Wir haben die Original-Rahmenverträge nicht. Diese sind aber für den Paragraph 89b-Anspruch der entscheidende Beweis der Neukunden-Bindung. Anfrage an Frau Brüggemann (Key Account) über die Klinik-Verwaltung initiieren.

3. Widersprüche zwischen Aktenstücken

- Provisionssatz Klinikum Westbogen: Im Handelsvertretervertrag Paragraph 7 Abs. 2 lautet die Provisionsformel "7 % des Nettoauftragswerts; 5 % für Produktgruppe N-Motion". In der Provisionsabrechnung 2024 (Aktenstück 05) ist dagegen ein abweichender Satz ausgewiesen. Differenz von ca. 28.000 EUR über zwei Jahre. Erklärung Nordstern: "verhandelter Sonderrabatt für Großkunden". Verträge dazu fehlen. Bitte mit Buchauszug erzwingen.
- **WhatsApp-Verlauf vs. E-Mail:** Im WhatsApp-Verlauf vom 12.11.2024 (Aktenstück 11) bestätigt der Geschäftsführer Vertrieb die Bezirksabgrenzung "wie bisher", in der E-Mail vom 14.11.2024 (Aktenstück 07) schreibt er aber von einer "geplanten Anpassung der Vertriebsstruktur". Welche Aussage gilt? Wir lesen sie als nicht widersprüchlich (Bestätigung vor Online-Umstellung), aber das ist im Schriftsatz aufzulösen.
- **Stornoaufstellung 2025 vs. Provisionsabrechnung 2025:** Storno-Anteil in der Aufstellung (Aktenstück 17) ist 14,3 %, in der Provisionsabrechnung wird er aber mit 17,8 % berücksichtigt. Differenz bedeutet weitere Provisionsforderung — ca. 11.500 EUR. Konkrete Fundstelle in Buchauszug zu suchen.

4. Beweisfundstellen für harte Aussagen

- Behauptung "Wirtschaftlicher Druck als Kündigungsmotiv" — derzeit nur indirekt aus Vorstandsvorlage (Aktenstück 20) ableitbar. Bessere Belege: Quartalsberichte 2024/2025, Pressemitteilungen zur Online-Vertriebsumstellung, interne Strategie-Memos.
- Behauptung "Verlust Klinikum Westbogen wäre für Nordstern materiell" — derzeit nur Vermutung. Bessere Belege: Bezirksumsatz 2018-2025, Marktanteil Klinikum, Konkurrenten-Analyse.
- Behauptung "Vertreter hat eigenen Kundenstamm aufgebaut" — derzeit nur CRM-Leads-Liste mit Erstkontaktdatum (Aktenstück 12). Bessere Belege: Quellschriftverkehr (Erstangebote, Vertriebspräsentationen), Empfehlungen Klinikleitungen.

Lückenliste (Dokumente)

Lücke	Beweisthema	Beschaffungsweg	Frist	Verantwortlich	Status
E-Mail-Header und Zugang Kündigung 22.05.2026	Zugang	Mandantin / E-Mail-Archiv	14 Tage	Vertreter	offen
Buchauszug 2023-2025	Provisionen, Stornoreserve	gerichtlich erzwingen (Stufenklage)	im Klageschriftsatz	Kanzlei	beantragt
Rahmenverträge Klinikum Westbogen	Neukundenbindung Paragraf 89b	über Klinik-Verwaltung	4 Wochen	Frau Brüggemann	initialisiert
Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung Volltext	Kündigungsmotiv	gerichtlich erzwingen	im Klageschriftsatz	Kanzlei	offen
Schulungsmaterialial Preise/Rabatte	Provisionsberechnung	außergerichtlich	2 Wochen	Nordstern	erinnert
Wettbewerbsbreite Paragraf 90a Konkretisierung	Karenzentschädigung	aus Vertrag	sofort	Stefanie Pollok	gemacht
CRM-Pivot nach PLZ	Bezirksumsatz Online	IT-Forensik	1 Woche	Frau Reiseck	beauftragt
Stornogründe Einzelaufstellung 2024-2026	Paragraf 87a Abs. 3 HGB	aus Buchauszug	im Klageverfahren	Kanzlei	offen
Provisionsverlustprognose	Paragraf 89b Berechnung	externer WP	4 Wochen	Dr. Rohrhuber	beauftragt
Handelsregister- und Umfirmierung sunterlagen	Identität der Vertragspartnerin	Mandant	n/a	Vertreter	nicht relevant

Grundregel für die Aktenbearbeitung

- Originalquellen und aktuelle Gesetzesfassungen an aktueller amtlicher Quelle prüfen, nicht aus dem Schriftsatz älterer Akten übernehmen.
- Fehlende technische oder kaufmännische Nachweise nicht durch Vermutungen ersetzen — lieber im Schriftsatz explizit als "noch zu klären" markieren und um Schriftsatzfrist bitten.
- Widersprüche zwischen E-Mail, Tabelle und Vertrag explizit benennen — die Gegenseite wird sie sonst gegen uns ausspielen.

- Für jede harte Aussage im Schriftsatz **eine Aktenfundstelle** zitieren (Aktenstück Nummer, Seite, Absatz). Andernfalls Vermerk "noch zu belegen" und Beschaffungsmaßnahme.

Nächste Aktualisierung

Donnerstag, 11.06.2026, 17:00 Uhr — vor dem Mandantengespräch am Freitag.

Abgleich mit der Mandatsaufnahme

Verbindliche Ausgangsdaten

Die Lückenliste wird auf den Stand 5. Juni 2026 gebracht. Vertragspartnerin ist die Altfeld Vertrieb GmbH, Vertragsbeginn der 3. Juni 2018 und Vertragsgebiet Nordrhein-Westfalen und Hessen. Maßgeblicher Kündigungseingang ist zunächst die E-Mail vom 22. Mai 2026 um 12:15 Uhr; zusätzliche Zustellwege bleiben zu prüfen.

Die Stornoreserve wird in den vorliegenden Unterlagen mit zwanzig Prozent bezeichnet. Der Vertrag nennt sieben Prozent Grundprovision und fünf Prozent für Produktgruppe N-Motion. Abweichende Werte bleiben nur erhalten, wenn das jeweilige Aktenstück und der betroffene Zeitraum eindeutig genannt sind.

Nächste Aktualisierung

Das Referat aktualisiert die Liste am 11. Juni 2026 um 17:00 Uhr. Thorsten und Anja Altfeld erhalten vorab nur die offenen Beschaffungsaufträge; rechtliche Wertungen und vorläufige Rechenstände werden nicht als feststehendes Ergebnis ausgegeben.

Entscheidungsbedarf Vertriebspartner Altfeld

Unterlage für die Geschäftsführungssitzung am 12. Juni 2026

Erstellt	5. Juni 2026, 18:10 Uhr
Verfasserin	Lea Huth, Leitung Legal Operations
Teilnehmer	Geschäftsführung, Vertrieb, Controlling, Legal, IT
Gegenstand	Kündigung, Abrechnung, CRM-Auszug und Fortführung des Onlinevertriebs

1. Beschlussbedarf

Nr.	Entscheidung	Vorliegende Grundlage	Fehlende Grundlage
1	Umfang und Termin eines Buchauszugs	Verlangen vom 25. Mai; drei Beispielvorgänge	Vollständige PLZ-Zuordnung, Key-Account-Abrufe, Stornogründe
2	Freigabe eines bereinigten CRM-Exports	IT-Mail vom 26. Mai	Liste privater Notizen, Lösch- und Schwärzkonzept, Exportprotokoll
3	Umgang mit der Wettbewerbsabrede bis Vertragsende	Vertragsauszug	Vollständige Klausel, Nachträge, frühere Kommunikation
4	Verhandlungsvollmacht für ein Sondierungsgespräch	Controlling-Spanne 78000 bis 214000 EUR	Rechenblatt mit Kundenkohorten und Fortführungsannahmen
5	Kommunikation an Kliniken und Praxen	Entwurf Vertrieb	Abgestimmte Zuständigkeit bis 31. Dezember 2026

2. Zahlenstand

Controlling weist für 2025 abgerechnete Provisionen von 186740 EUR aus. Die Vertriebsdatei der Altfeld Vertrieb GmbH nennt 204380 EUR. Die Differenz ist noch nicht auf einzelne Geschäfte zurückgeführt. Für 2026 liegen bis Ende April drei strittige Vorgänge mit einem Nettoauftragswert von insgesamt 302000 EUR vor.

Die Stornoreserve wird im System pauschal mit zwanzig Prozent der als auszahlbar markierten Provision gebildet. Für die Akte fehlt bislang eine Liste, aus der Ausführung, Nichtausführung, Rückgabe, Kundengrund und spätere Freigabe je Geschäft hervorgehen.

3. Unterlagen für die Sitzung

Dokument	Stand	Verantwortlich	Bemerkung
Handelsvertretervertrag einschließlich Anlagen	Original im Archiv gesucht	Legal / Archiv	Scan soll bis 9. Juni vorliegen
Buchauszug 2023 bis 2026	Datenabzug begonnen	Controlling	Online- und Key-Account-Felder nicht vereinheitlicht
CRM-Export	Technisch möglich	IT	Personenbezogene Freitexte enthalten

Kundenhistorie	Drei Kunden exemplarisch	Vertrieb	Erstkontakt und Folgeumsatz nicht durchgängig belegt
Kommunikationsentwurf	Version 0.3	Vertrieb / Legal	Keine Versendung vor Beschluss

4. Protokollvorgabe

Der Beschluss soll je Punkt Verantwortlichen, Liefertermin, Datenquelle und Freigabestufe nennen. Beträge in der Sitzung sind nur mit Herkunft und Rechenstand zu protokollieren. Eine rechtliche Bewertung wird in dieser Tatsachen- und Entscheidungsvorlage nicht vorweggenommen.

Lea Huth · Leitung Legal Operations

06-statuscheck-paragraph-84-hgb.pdf

Statuscheck Handelsvertreter

Die Vertragsbezeichnung ist ein Indiz, entscheidet aber nicht. Maßgeblich ist die tatsächliche Durchführung: eigene Organisation, Unternehmerrisiko, freie Zeiteinteilung, mehrere Auftraggeber, Reporting und Eingliederung.

Die Akte enthält gegenläufige Hinweise: eigene GmbH und eigenes Personal einerseits, enge Besuchsvorgaben und tägliche CRM-Pflicht andererseits.

Merkmal	Befund	Bewertung
Selbständigkeit	eigene GmbH, eigene Kosten	spricht dafür
Eingliederung	tägliches CRM, Pflichttermine	Risiko
Ständige Betreuung	seit 2018	spricht dafür

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

10-wettbewerbsabrede-90a-check.pdf

Wettbewerbsabrede § 90a HGB

Die Wettbewerbsabrede ist auf 24 Monate angelegt und nennt MedTech-Verbrauchsmaterialien für Deutschland, obwohl das Gebiet nur NRW/Hessen war. Die Karenzentschädigung ist im Vertrag nicht klar beziffert.

Zu prüfen sind Schriftform, Aushändigung, räumlicher und sachlicher Umfang, Dauer und Entschädigung.

Element	Befund	Risiko
Dauer	24 Monate	maximal
Gebiet	Deutschland	zu weit möglich
Karenz	unklar	rot

14-kartellrecht-vertikal-vermerk.pdf

Onlinevertrieb und Vertikalrecht

Die Umstellung auf Direkt- und Onlinevertrieb kann handelsvertreterrechtlich zulässig sein, beeinflusst aber Provision, Ausgleich und Gebietsschutz. Kartellrechtlich ist zusätzlich zu prüfen, ob Preis- oder Onlinebeschränkungen im Vertreter-/Händlernetz enthalten sind.

Der Vertrag mischt echte Agentur, Händlerlogik und Plattformvertrieb. Diese Unschärfe ist ein zentrales Risiko.

Thema	Risiko
Echte Agentur	Risikoübernahme unklar
Online-Shop	Gebietsumsätze streitig
Preisbindung	Schulungsmaterial prüfen

17-stornoreserve-vermerk.pdf

Stornoreserve und Rückbelastung

Die Stornoreserve wird pauschal mit 20 Prozent gebildet. Die Akte zeigt aber keine klare Verbindung zwischen Rückbelastung und tatsächlicher Nichtausführung. Für jede Rücknahme ist zu prüfen, warum das Geschäft nicht ausgeführt wurde.

Pauschale Tabellen genügen nicht, wenn der Vertreter Buchauszug und konkrete Abrechnung verlangt.

Auftrag	Reserve	Problem
PO-1920	5.320 EUR	Stornogrund fehlt
PO-1887	12.880 EUR	Teilausführung
Onlineumsätze	0 EUR	nicht erfasst

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

20-vorstandsvorlage-vertriebsumstellung.pdf

Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung

Der Vorstand soll nicht nur entscheiden, ob Altfeld abgefunden wird, sondern welches Vertriebsmodell künftig gilt. Wenn Nordstern echte Agentur, Vertragshändler und Onlineplattform vermischt, entstehen neue Folgekonflikte.

Empfohlen wird ein geordneter Buchauszug, eine Ausgleichsspanne, ein Datenrückgabeplan und eine neue Vertriebsvertragsarchitektur.

Option	Vorteil	Risiko
Hart bestreiten	kurzfristig günstig	Prozess und Buchauszug
Buchauszug + Vergleich	kontrollierbar	Zahlung wahrscheinlich
Modellwechsel sauber	zukunftsfest	Projektaufwand

24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf

Besprechung Altfeld Vertrieb GmbH · 5. Juni 2026

Beginn	10:00 Uhr, Konferenzraum 3, Hohenzollernring 57
Teilnehmer	Thorsten und Anja Altfeld; Dr. Frank Rohrer; Stefanie Pollok
Mitbringen	Originalvertrag, Nachträge, Abrechnungen 2023 bis 2026, Kalender und Zugangsdaten zum CRM-Export
Besprechungsziel	Tatsachen, Dokumente, wirtschaftliches Ziel und nächste Arbeitsprodukte festlegen

1. Aktenlage bei Beginn

Die Kanzlei verfügt über die Kündigungs-E-Mail vom 22. Mai 2026, das Buchauszugsverlangen vom 25. Mai 2026, einen Vertragsauszug, drei Provisionsvorgänge, eine Kundenliste, zwei Chatbilder und eine IT-Nachricht zum CRM-Export. Originalvertrag, vollständige Abrechnungen und Kundenhistorie liegen noch nicht vor.

Aktenstück	Was daraus hervorgeht	Was nicht daraus hervorgeht
Kündigungs-E-Mail	Beendigungsdatum und Begründung mit Onlineumstellung	Vollmacht, Zugang des Vertragsoriginals, etwaige Begleitschreiben
Provisionsdatei	Drei Vorgänge mit Umsatz und vorläufigem Status	Vollständigkeit, Stornogrund, Berechnungsweg und spätere Korrektur
Kundenliste	Erstkontakte und Jahresumsatz 2025 für drei Kunden	Originalbelege und Abgrenzung von Messe-, Online- und Eigenkontakt
CRM-Hinweis	Export enthält Freitexte und personenbezogene Angaben	Welche Felder erforderlich sind und welche bereinigt werden können

2. Fragen an Geschäftsführung und Buchhaltung

Thema	Konkrete Frage	Erwarteter Beleg
Vertragspartner	Seit wann firmiert die Mandantin unter der heutigen Bezeichnung, und wer stellte die Rechnungen?	Registerauszug, Umfirmierungsbeschluss, Ausgangsrechnungen
Gebiet	Welche Kunden und Postleitzahlen gehörten praktisch zu NRW und Hessen?	Anlage zum Vertrag, Tourenpläne, interne Gebietslisten
Onlinevertrieb	Wann änderte sich die Zuordnung von Webshop-Bestellungen?	Rundmail, Systemänderungsprotokoll, Abrechnung vor und nach Umstellung
Stornoreserve	Welche Positionen wurden tatsächlich nicht ausgeführt oder später freigegeben?	Einzelabrechnung, Retourenbeleg, Kundengrund, Zahlungslauf
Neukunden	Wer stellte den ersten verwertbaren Kontakt her, und welche Folgeaufträge bestehen?	E-Mail, Kalender, Besuchsbericht, Zeuge, Umsatzhistorie
Ziel	Welche Kombination aus Abrechnung, Fortführung, Karenz und Einigung ist wirtschaftlich tragfähig?	Liquiditätsplanung und Gesellschafterbeschluss

3. Zahlen, die in der Besprechung abzugleichen sind

Position	Mandantenangabe	Gegnerischer Datenstand	Abgleich
Provision 2025	204380 EUR	186740 EUR	Differenz 17640 EUR einzelnen Aufträgen zuordnen
PO-1887	12880 EUR Provision	teilweise ausgeführt	Lieferschein und Teilrechnung anfordern
PO-1912	2940 EUR bei sieben Prozent	null EUR als Direktvertrieb	Bestellweg und Gebietszuordnung sichern
PO-1920	5320 EUR	als Reserve geführt	Stornogrund und späteren Zahlungsstatus klären

4. Vereinbarte Ausgänge der Besprechung

Am Ende werden ein unterschriebener Vollmachts- und Identitätsvermerk, ein bestätigter Dokumentenindex, eine nach Priorität geordnete Nachforderung, ein Terminplan und ein klar bezeichnetes erstes Versanddokument festgehalten. Offene Tatsachen bleiben mit Verantwortlichem und Lieferdatum sichtbar.